

1501433-58.2022.8.26.0530

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Hélio Beneditini Ravagnani

Comarca: Sertãozinho

Foro: Foro de Sertãozinho

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/10/2022

... havia sido preso dias antes por tráfico neste mesmo local (proc. 1501386-84.2022). Aliás, os acusados acabam se entregando, um acusando o outro, um confirmando que o outro residia no local, inclusive com a confirmação de Kauê de que ali era ponto de tráfico. Não há dúvidas, portanto, que foram flagrados praticando o tráfico de drogas, ambos responsáveis por toda a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SERTÃOZINHO

2ª Vara Criminal

Rua Luiz Carlos Prudêncio nº 100, Jardim America, Sertãozinho-SP

cep 14160-280

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1501433-58.2022.8.26.0530

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2163573/2022 - DISE- DEL.SERTÃOZINHO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CRISTIANO BARBOSA DA SILVA e outro

PROCESSO DIGITAL

Aos 06 de outubro de 2022, às 14:50 horas, na sala virtual de audiências da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sertãozinho, Estado de São Paulo, sob a presidência do MM. Juiz de Direito, Dr. HÉLIO BENEDINI RAVAGNANI, comigo, Escrevente ao final nomeada, foi aberta a audiência de Instrução, Debates e Julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, ingressaram na audiência virtual: a representante do Ministério Público, Dra. TÂNIA REGINA GOLMIA CAMILLES; a advogada substabelecida do réu Cristiano, Dra. DANIELA JERÔNIMO, OAB/SP nº 178.691; a advogada nomeada do réu Kauê, Dra. MARIMAR LUIZA DE FREITAS RAYMUNDO, OAB/SP nº 334.647; os réus CRISTIANO BARBOSA DA SILVA e KAUÊ PARÃO DO NASCIMENTO; e as testemunhas de acusação MILTON BUENO DA SILVA JÚNIOR e EURÍPEDES ÂNGELO PAIXÃO. Fica o registro de que a audiência foi realizada, na íntegra, pelo sistema de videoconferência (teleaudiência), com gravação instantânea e inserção no processo, em decorrência da situação excepcional que vivemos, pelo risco de contaminação pelo COVID-19 (coronavírus), tudo conforme previsão do art. 185, do Código de Processo Penal, bem como seus parágrafos, art. 460, do Código de Processo Civil, Provimento CSM n. 2520/2019, Comunicados 1470/2018 e 1890/2019, todos do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, além da Resolução n. 3/2020, do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCCP), e, ainda, Comunicado CG 284/2020. Aos Defensores foi dada a oportunidade de entrevista prévia e reservada com os acusados antes da audiência. Iniciados os trabalhos, foram ouvidas as testemunhas de acusação MILTON BUENO DA SILVA JÚNIOR e EURÍPEDES ÂNGELO PAIXÃO, bem como foram interrogados os acusados CRISTIANO BARBOSA DA SILVA e

KAUÊ PARÃO DO NASCIMENTO. O MM. Juiz tomou os depoimentos, pelo sistema de gravação audiovisual, nos termos dos arts. 150/156 das Normas de Serviços da Corregedoria Geral de Justiça; do artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 45/2004; da Resolução nº 105/2010 do Conselho Nacional de Justiça, artigo 2º; do artigo 405, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Penal e demais corolários legais à espécie. Os depoimentos ficam armazenados no sistema digital automatizado, anexo ao processo digital. A seguir, disseram as partes que não têm diligências a requerer. Pelo MM. Juiz foi dito que: "Não havendo outras provas a serem produzidas, declaro encerrada a instrução processual e determino às partes que passem às alegações finais e exclusivamente orais (princípio da oralidade), como expressamente determinado no art. 403, caput, do CPP, com resumo das teses a seguir pontuadas. Deixo consignado, por oportuno, que referido dispositivo não prevê a necessidade de gravação de áudio, 'ditado' ao escrevente ou cópia do que eventualmente trouxerem as partes em pen drive, práticas contraproducentes, morosas, dispendiosas e contrárias à lei, mesmo porque as considerações finais são direcionadas ao magistrado que encerrou a instrução e vai proferir sentença em seguida. No mesmo sentido o art. 146, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça, determinando que no termo conste apenas resumo dos acontecimentos, e os arts. 147, 152 e 155, das mesmas Normas, deixando evidenciado que apenas os depoimentos serão gravados.". Assim, pela Dra. Promotora de Justiça foi requerida a procedência da ação penal, nos termos da denúncia, considerando demonstrada a materialidade e a autoria dos delitos imputados, menoridade relativa para Kauê, passado infracional com relação a Kauê, afastamento do redutor do §4º pela grande quantidade e natureza das drogas, regime fechado para ambos e sem substituição, além do concurso material. Pela Defesa do corréu Cristiano foi requerida a absolvição, por insuficiência probatória, destacando que ele não mora no local, não estava traficando, trabalha na roça, e em caso de condenação, pena no mínimo. Pela Defesa do corréu Kauê foi requerida a absolvição, por insuficiência probatória, destacando que é usuário, foi ao local comprar drogas, não há informação de que morava naquele local, in dubio pro reo, desclassificação para o delito do art. 28, e, em caso de condenação, pena no

mínimo, substituição por restritivas, além de recurso em liberdade. É o relatório. Fundamento e decido. A ação penal é procedente. A materialidade dos crimes está demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 06/08), auto de exibição e apreensão (fls. 11), laudo preliminar (fls. 19), laudo de exame químico-toxicológico (fls. 99/101 e 102/104) e pelos depoimentos colhidos. A autoria de ambos também é certa. Os policiais civis declararam que estavam em cumprimento de mandado de busca domiciliar no distrito de Cruz das Posses, foram interpelados por indivíduos denunciando o tráfico em determinada casa próxima dali, passando, ainda, o nome do acusado Cristiano, bem como as características do local, inclusive como era realizado o tráfico, com atendimento na grade do portão. Foram até o local em viatura descaracterizada. Perceberam movimentação suspeita na residência e Kauê veio lhe oferecer entorpecente pela grade, exatamente como o denunciante falava. Visualizou dentro do portão o acusado Cristiano. Identificou-se como policial e pediu apoio. Enquanto isso, os dois acusados evadiram, pulando muros das residências. Conseguiram abordar o acusado Kauê. Em diligências na residência, encontraram crack, cocaína e maconha, além do alvará de soltura de Cristiano. A casa aparentava ser usada como moradia. Interrogado, o corréu Cristiano negou os fatos, dizendo que tinha ido até o local, casa de Kauê, para assistir um filme, e acabou esquecendo seus documentos lá. Não sabe quem morava naquela casa. Kauê mora com a avó, mas ocupava aquela casa. Não estava no local quando a polícia chegou. Kauê, interrogado, também negou os fatos, dizendo que foi até o local apenas para comprar um baseado de Cristiano, que morava naquela residência. Não traficava e não morava no local. Nota-se, portanto, que a prova produzida no inquérito e na instrução processual é conclusiva e indica, com segurança, a traficância. Vale deixar consignado, de início, que a prova oral colhida em depoimentos de policiais deve ter o mesmo valor de qualquer outra, a não ser que haja motivos concretos para suspeitar de sua veracidade, o que não ocorre no caso em questão. Ademais, as declarações de agentes públicos têm fé pública, cabendo à parte que alega provar o contrário. Sem contar que prestam compromisso de dizer a verdade, sob pena de crime de falso testemunho, diferente dos réus, que alegam o que bem entendem, sempre visando a autodefesa. Neste sentido: PROVA CRIMINAL - Depoimento de policial - Validade - Credibilidade enquanto não apresentada razão concreta de suspeição - Segurança nas versões apresentadas - Recurso parcialmente provido para outro fim. Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador (TJSP - Apel.185.484-3; d.j. 22.06.95). Tráfico de entorpecentes - Materialidade e autoria comprovadas por depoimentos de policiais cujo conteúdo é harmônico com o conjunto probatório - Validade. No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário (TJSP - Apel. 0082698-64.2010.8.26.0050; d.j. 11/04/13). No caso em questão, os depoimentos dos policiais são uníssomos e não há qualquer razão para suspeitar do que disseram, tampouco suspeitar de que pretendam acusar o réu falsamente pela prática de crime tão grave. Detalharam como foi feita a diligência. Encontraram os dois no local, inclusive Kauê oferecendo drogas para o policial, exatamente como a denúncia narrava, pela grade do portão. Viram que ambos estavam lá e que fugiram após identificarem-se como policiais. Dentro da casa encontraram todo o entorpecente apreendido. Ficou evidenciado, portanto, que o local era utilizado por ambos como ponto de venda de drogas, assim como narrado pelo denunciante instantes antes, confirmado pelos policiais. Embora Cristiano não tenha sido preso em flagrante, no local estavam documentos que lhe pertenciam, inclusive um alvará de soltura, pois havia sido preso dias antes por tráfico neste mesmo local (proc. 1501386-84.2022). Aliás, os acusados acabam se entregando, um acusando o outro, um confirmando que o

outro residia no local, inclusive com a confirmação de Kauê de que ali era ponto de tráfico. Não há dúvidas, portanto, que foram flagrados praticando o tráfico de drogas, ambos responsáveis por toda a droga apreendida no local que ocupavam. No mais, a solução legal para se concluir pela distinção entre o simples usuário de entorpecentes e o traficante vem do art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006. Com base nos elementos ali indicados, é possível identificar qual condição se encaixa o acusado. Neste contexto, observo que a quantidade e variedade de entorpecente apreendida afasta alegação de mero uso. Usuários não transportam, guardam ou trazem consigo essa quantidade de entorpecentes, na rua, muito menos em porções individualizadas. Certamente iria entregar a usuários. Como se sabe, os simples usuários carregam pequenas porções, mesmo porque não possuem condições financeiras para aquisição de grandes quantidades e também porque sabem que podem ser confundidos com traficantes, deixando drogas em pequenas porções dentro da própria residência. Os réus tinham, ao todo, 22 pedras de crack, 70 porções de maconha, 26 cápsulas do tipo "eppendorf" contendo cocaína. A natureza altamente nociva da droga também indica o mesmo sentido, assim como a forma de embalo. As circunstâncias da prisão são reveladoras. O local foi alvo de denúncia anterior. A região é conhecida pela traficância. Um dos réus ofereceu drogas ao policial. Ambos têm envolvimento anterior com o tráfico. Considerando todos esses elementos, convenço-me, indubitavelmente, nos termos do art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, de que não se trata de simples usuário de entorpecentes, mas sim de traficante, bem como da existência de dolo na conduta. O fato de também usar parte da droga, não elimina a incidência do crime mais grave. Pelo contrário. O crime mais brando fica absorvido. A condição de usuário não exclui a de traficante. "Oportuno dizer que a condição de usuário não afasta, necessariamente, a de traficante, pois, como é sabido, na maioria das vezes, os usuários se valem do comércio ilícito de entorpecentes para sustentar o próprio vício, de modo que uma conduta não exclui a outra" (TJSP - Apel. 0006495-60.2008.8.26.0655; d.j. 11/04/2013). Portanto, nada há nos autos que possa macular a acusação, mostrando-se a prova colhida absolutamente suficiente para a condenação. Não incide a causa de diminuição do §4º, art. 33, tendo em vista que estavam organizados para a prática do crime de tráfico, em associação, como se verá abaixo, bem como porque ambos já tem passado criminoso pelo mesmo delito, sendo Cristiano solto numa prisão em flagrante ocorrida no mesmo local, indicando a continuidade na atividade e a dedicação nela, assim como Kauê, que desde a infância se dedica ao tráfico, sendo que nenhum deles comprova atividade lícita. Por fim, também comprovado o crime de associação para o tráfico de drogas. Pelo que foi narrado acima, ficou evidente que ambos ocupavam essa residência há algum tempo e exclusivamente e para a prática do tráfico. Não possuem outra atividade lícita, mas sim passado envolvendo a mesma atividade. Há, portanto, prova suficiente de que estavam associados de forma permanente e estável para a prática do tráfico, ainda que não de forma reiterada. Os crimes são autônomos e independentes, aplicando-se o acúmulo material. Caracterizado os crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e associação, provada a autoria e materialidade, passo, com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal, à fixação da pena. Respeitado o sistema trifásico, fixo a pena-base no mínimo legal, por ausência de circunstâncias judiciais, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão para o tráfico e 03 (três) anos de reclusão para a associação. Na segunda fase não há circunstâncias agravantes, mas sim a atenuante da menoridade relativa para Kauê, sem reflexos na pena que já está no mínimo legal. No terceiro estágio não há causas de aumento ou diminuição. A pena pecuniária, utilizados os mesmos critérios da privativa de liberdade, é fixada em 500 (quinhentos) dias-multa para o tráfico e 700 (setecentos) dias-multa para a associação, unitariamente no mínimo. Fixo o regime inicial fechado para cumprimento de pena, por se tratar de crime equiparado a hediondo, sendo totalmente incompatível com o sistema mais rigoroso previsto nesta lei e na própria lei antitóxicos a substituição por penas restritivas de direitos ou a concessão de quaisquer outros benefícios. De qualquer forma, no caso, as penas superam ao critério objetivo. Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal que a Justiça Pública move contra CRISTIANO BARBOSA DA SILVA (RG nº 66224233, filho de Silmo Barbosa da Silva e Lucinéia Gil da Silva) e KAUÊ PARÃO DO

NASCIMENTO (RG nº 56198291, filho de Eder Antônio do Nascimento e Silmara Cristina Parao) e os CONDENADO às penas de 08 (oito) anos de reclusão, regime inicial fechado, e ao pagamento de 1200 (hum mil e duzentos) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal, por incursos nos artigos 33, caput e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, na forma do art. 69 do Código Penal. Nego ao réu o apelo em liberdade, pois se tratam de crimes assemelhados aos hediondos e restam presentes os fundamentos da prisão preventiva, como a garantia da ordem pública, evitando-se a reiteração da conduta, anotando-se, ainda, que permaneceram presos durante todo o processo, não se justificando a soltura após a condenação, ressaltando a fuga durante a abordagem e a sequência criminosa. Recomendem-se os réus na prisão em que se encontram recolhidos. Nos termos do art. 63 da Lei 11.343/06, por ausência de prova da origem lícita e por ser oriundo do tráfico, decreto o perdimento dos valores e objetos apreendidos em favor da União. Custas na forma da Lei Estadual nº 11.608/03, observada a gratuidade. Proferida em audiência, dou a sentença por publicada e os presentes dela intimados. Registre-se oportunamente, com expedição das comunicações de praxe.". Ao final, pelo Ministério Público foi dito que não tinha interesse em recorrer, bem como pela defesa de ambos os réus e pelos réus foi dito que tinham interesse em recorrer. Pelo MM. Juiz foi dito que: "Recebo os recursos. Aguarde-se o oferecimento das razões. Expeça-se guia de execução provisória.". Este termo é assinado eletronicamente pelo MM. Juiz, sendo dispensada pelas partes presentes neste ato a providência do Artigo 1269, § 1º, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça deste Estado.". Saem os presentes intimados. NADA MAIS. Eu, Talita Augusta Araújo da Silva, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.